



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0504751-73.2016.4.05.8200/PB

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REQUERIDO: ANTONIO FELIX DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo a sentença, entendeu ser possível o recebimento, acumuladamente, dos valores alusivos a auxílio-doença e seguro-desemprego, quando é possível se inferir que o segurado trabalhou por necessidade, mesmo estando incapacitado.

Na espécie, o segurado já recebeu, administrativamente, um primeiro auxílio-doença, que teve a duração de 6 meses, entre 26/08/2014 a 23/02/2015.

Todavia, ele voltou a trabalhar desde a DCB até 07/2015, quando recebeu sua última remuneração. Em razão do desemprego, requereu e recebeu seguro-desemprego entre 09/2015 a 01/2016.

Para o presente caso, a perícia judicial fixou a DII em 11/08/2014, tendo estimado necessidade do prazo de 120 dias para recuperação.

A TR de origem, assim, reconheceu o direito ao segundo auxílio-doença e à DII fixada pela perícia judicial. Quanto ao prazo para recuperação, contudo, o acórdão recorrido foi além e reconheceu a necessidade de 1 ano. Essa conclusão deveu-se à circunstância de se tratar da mesma doença que ensejou o primeiro auxílio-doença, bem como a persistência da enfermidade.

O ponto controvertido, porém, está na seguinte questão: a TR de origem entendeu que desde o primeiro auxílio-doença e até a data da perícia judicial, o segurado não convalesceu, razão pela qual, quando ele voltou a trabalhar, entre 02/2015 e 07/2015, fê-lo por pura necessidade, razão pela qual é devida a cumulação entre os valores do seguro-desemprego que recebeu e o auxílio-doença reconhecido judicialmente.

O acórdão recorrido, no ponto em que é atacado pelo presente recurso, após examinar os documentos e argumentos apresentados nos autos, **concluiu nos seguintes termos**:

Extraí-se dos autos que a concessão do benefício deu-se em razão das mesmas enfermidades atestadas pelo perito médico judicial, no período de 26/08/2014 a 23/02/2015 (anexos 08 e 17). 4. Não obstante o prazo de recuperação estimado pelo perito judicial, tem-se que, tendo ele fixado a data de início da incapacidade em 11/08/2014, anterior ao requerimento, e já tendo o demandante usufruído do benefício por cerca de seis meses, resta demonstrado que os 120 dias não serão suficientes para a recuperação, razão pela qual merece ser mantida a sentença quanto ao prazo de 01 (um) ano para duração do auxílio-doença. 5. Consta no CNIS que o demandante recebeu sua última remuneração em julho de 2015 (anexo 14, 03), recebendo seguro-desemprego de 09/2015 a 01/2016, conforme informação contida e comprovada na peça recursal. 6. Pelo pequeno lapso de tempo entre o retorno ao trabalho e sua demissão, pode-se concluir que o demandante voltou por obrigação, embora não se encontrasse completamente recuperado. 7. Assim, tendo havido cessação indevida, os valores recebidos devem ser considerados como indenizatórios, tendo em vista que, se tivesse ou autor se submetido a tratamento pelo tempo adequado, talvez não tivesse ele perdido seu emprego.

O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, **por entender** que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência da **TRU4**:

É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente (art. 124 da Lei 8.213/91). Recurso provido. (Processo n.º 0004244-90.2008.404.7162, relator o Juiz Federal Germano Alberton Junior, D.E. 16/11/2011)

Relatados no essencial, passo a decidir.

VOTO

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Por questões de direito material, deve-se entender os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.

No presente caso, o pedido merece ser conhecido, pois o acórdão recorrido julgou o ponto controvertido em sentido contrário ao entendimento posto no acórdão paradigma.

A controvérsia reside no seguinte ponto: saber se é devido o recebimento, acumuladamente, dos valores alusivos a auxílio-doença e seguro-desemprego, nos casos em que o segurado trabalhou por necessidade de manutenção do próprio sustento, mesmo estando incapacitado, nos termos em que indicado na DII fixada pela perícia judicial.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que a questão controvertida posta como objeto deste incidente de uniformização nacional deve ser afetada como representativa de controvérsia, nos termos do art. 17 do RITNU.

Em tais termos, voto no sentido de **CONHECER E AFETAR** a questão controvertida objeto do presente incidente como representativo de controvérsia, determinando à STNU que proceda nos termos do art. 17 do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000090628v6** e do código CRC **7a5438a0**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Data e Hora: 26/9/2019, às 9:50:34

0504751-73.2016.4.05.8200

900000090628.V6